

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2768/2530

บริษัท เอที แอนด์ ที อินเตอร์เนชั่นแนล
อิงค์

โจทก์

บริษัท จีทีอี ไคเรคตอรีส์ คอร์ปอเรชั่น
กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 4 (2)

โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 1 มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 518/4อาคารสิริณี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ในเขตศาลแพ่งและ
เมื่อจำเลยที่ 1 ยื่นฟ้องโจทก์ต่อศาลแพ่งก็ระบุภูมิลำเนาของจำเลยที่เดียวกันกับที่
โจทก์บรรยายในฟ้อง ดังนั้นจึงต้องฟังข้อเท็จจริงไว้ก่อนว่าภูมิลำเนาของจำเลยที่ 1 อยู่
ในเขตศาลแพ่ง โจทก์ชอบที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่งได้ตามนัยแห่งป.วิ.พ. มาตรา
4(2).

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยละเมิดต่อโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายขอให้จำเลย
ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 เพราะจำเลยที่ 1 ไม่มี
ภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์บรรยายฟ้องถึงภูมิลำเนาของจำเลยที่ 1 ไว้แจ้งชัดแล้วว่า จำเลยที่ 1 อยู่บ้านเลขที่ 518/4 อาคารสิริณี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในเขตศาลแพ่ง ทั้งตามฟ้องของจำเลยที่ 1 ซึ่งได้ยื่นฟ้องโจทก์เป็นจำเลยต่อศาลแพ่งเป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 4603/2528 ก็ได้ระบุภูมิลำเนาของจำเลยที่ 1 ไว้ว่า จำเลยที่ 1 อยู่บ้านเลขที่ 518/4 อาคารสิริณี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครเช่นเดียวกัน ในชั้นนี้จึงฟังข้อเท็จจริงไว้ก่อนว่าจำเลยที่ 1 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลแพ่งตามที่โจทก์บรรยายฟ้องชอบที่จะต้องรับฟ้องของโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณาต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4(2) ที่ศาลล่างทั้งสองไม่รับฟ้องโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นรับฟ้องในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณาต่อไป.

(อภิรักษ์ ปุષปาคม-ชวลิต นราลัย-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ